

**Portaria n.º 564/99, de 27 de julho****Com as alterações introduzidas por:** Portaria n.º 195/2023.**Índice****- Ato**

- **Anexo** PROTOCOLO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA
  - **Capítulo I** Disposições gerais
    - I Denominação **ALTERADO**
    - II Natureza **ALTERADO**
    - III Atribuições **ALTERADO**
    - IV Destinatários do CRPG **ALTERADO**
    - V Competências **ALTERADO**
    - VI Sede e delegações **ALTERADO**
    - VII Âmbito e duração **ALTERADO**
  - **Capítulo II** Estrutura orgânica
    - VIII Órgãos **ALTERADO**
      - **Secção I** Do conselho de administração
        - IX Composição **ALTERADO**
        - X Competências **ALTERADO**
        - XI Funcionamento **ALTERADO**
      - **Secção II** Do director
        - XII Designação **ALTERADO**
        - XIII Competência **ALTERADO**
      - **Secção III** Da comissão de fiscalização e verificação de contas
        - XIV Composição **ALTERADO**
        - XV Competência **ALTERADO**
        - XVI Funcionamento **ALTERADO**
      - **Secção IV** Conselho estratégico **ADITADO**
        - XVII Conselho estratégico **ADITADO**
  - **Capítulo III** Disposições financeiras
    - XVIII Princípios de gestão criteriosa e de sustentabilidade económico-financeira e ambiental **ALTERADO**
    - XIX Instrumento de gestão previsional e de controlo de gestão **ADITADO**
    - Artigo XX Plano de atividades, orçamento e relatórios de controlo orçamental **ALTERADO**
    - Artigo XXI Documentos de prestação de contas **ALTERADO**
    - Artigo XXII Receitas e despesas **ALTERADO**
  - **Capítulo IV** Disposições diversas
    - XXIII Linhas de orientação **ALTERADO**
    - XXIV Representação **ALTERADO**
    - XXV Resolução unilateral **ALTERADO**
    - XXVI Incumprimento **ALTERADO**
    - XXVII Extinção **ALTERADO**
    - XXVIII Alterações ao protocolo **ALTERADO**

- [XXIX](#) Adesão ao protocolo **ALTERADO**
- [XXX](#) Legislação aplicável **ALTERADO**
- [XXXI](#) Entrada em vigor **ALTERADO**

**Portaria n.º 564/99  
de 27 de julho****Homologa o protocolo que criou o CRPG - Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, outorgado entre  
o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Associação dos Deficientes das Forças  
Armadas (ADFA) e a Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Gaia  
(CERCIGAIA)**

O princípio da integração constituiu o objectivo orientador fundamental da organização das respostas de reabilitação profissional, pelo que, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 9/89, de 2 de Maio - Lei de Bases da Reabilitação, cabe a cada «departamento governamental a responsabilidade por toda a população a que a sua política se dirige», sem prejuízo da «adopção das medidas diferenciadas que a situação das pessoas com deficiência exige».

Neste âmbito, é competência do Ministério do Trabalho e da Solidariedade, através do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), a responsabilidade pela formação profissional e emprego das pessoas com deficiência, cabendo-lhe, nos termos do n.º 2 do artigo 10.º da referida lei, adoptar «as medidas necessárias à melhoria da capacidade de resposta das estruturas regulares de formação profissional e ao alargamento da rede de estruturas específicas de reabilitação profissional».

No cumprimento das suas atribuições, o IEFP, enquanto organismo nacional responsável pela execução da política de formação profissional e emprego, tem vindo a apoiar, técnica e financeiramente, a criação de uma rede de respostas de reabilitação profissional destinadas ao desenvolvimento de acções de avaliação/orientação profissional, formação profissional e readaptação ao trabalho.

Os Decretos-Leis n.os 247/89, de 5 de Agosto, e 165/85, de 16 de Maio, prevêem que as respostas às necessidades permanentes de reabilitação profissional das pessoas com deficiência deverão ser prosseguidas através de centros de reabilitação profissional de gestão participada.

Neste contexto, foi celebrado, em 1991, entre o IEFP, a Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA) e a Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Gaia (CERCIGAIA) um acordo de cooperação tendo em vista a criação do Centro de Reabilitação Profissional de Gaia.

No entanto, só agora se dá adequado enquadramento normativo-institucional àquele Centro, elevando-o à qualidade de centro de reabilitação profissional de gestão participada, em conformidade com as necessidades permanentes a que dá resposta no âmbito da reabilitação de pessoas com deficiência e dotando-o, de acordo com as disposições legais em vigor, de personalidade jurídica mediante a homologação do respectivo acto constitutivo.

Nestes termos, ao abrigo do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 247/89, de 5 de Agosto, conjugado com o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 165/85, de 16 de Maio:

Manda o Governo, pelo Ministro do Trabalho e da Solidariedade, o seguinte:

1.º É homologado o protocolo que criou o CRPG - Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, outorgado entre o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA) e a Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Gaia (CERCIGAIA).

2.º O texto do protocolo, devidamente enquadrado no regime do Decreto-Lei n.º 247/89, de 5 de Agosto, conjugado com o Decreto-Lei n.º 165/85, de 16 de Maio, é publicado em anexo a esta portaria.

3.º A referida portaria entra em vigor no 1.º dia útil a seguir à data da sua publicação.

Pelo Ministro do Trabalho e da Solidariedade, Paulo José Fernandes Pedroso, Secretário de Estado do Emprego e Formação, em 30 de Junho de 1999.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

**Anexo**

**PROTOCOLO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA****Preâmbulo**

A Lei de Bases da Prevenção e da Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência comete a cada departamento governamental a responsabilidade por toda a população a que a sua política se dirige e pela adopção de medidas diferenciadas que a situação das pessoas com deficiência exige.

Por outro lado, o Programa do Governo para o emprego, formação profissional e relações de trabalho define, como um dos seus objectivos, a promoção da igualdade de oportunidades face ao emprego e formação profissional, através, designadamente, do reforço do cumprimento dos princípios da igualdade de oportunidades em todas as políticas específicas de emprego e formação, da articulação das medidas de emprego, orientação e formação profissional e da potenciação da rede formativa, clarificando, desenvolvendo e coordenando as vocações dos diferentes subsistemas de molde a tirar o melhor partido da oferta pública e, sobretudo, da mobilização da sociedade civil para a promoção da empregabilidade.

Potenciar as condições de igualdade das pessoas com deficiência no acesso ao emprego, em conformidade com as normas para a igualdade de oportunidades aprovadas pela ONU, e melhorar a sua empregabilidade, no cumprimento do Plano Nacional de Emprego (PNE), passa, no momento actual, por promover a articulação de recursos e competências existentes aos níveis local, regional e nacional, potenciando as respectivas sinergias, nomeadamente entre os serviços públicos de emprego e as entidades públicas e privadas que desenvolvem acções de reabilitação profissional e entre estas e o mercado de emprego local, bem como com os recursos formativos e respostas destinadas à população em geral.

No cumprimento das suas atribuições tem vindo o IEFP a apoiar técnica e financeiramente a criação de centros de reabilitação profissional cuja capacidade técnica específica instalada na área da reabilitação profissional importa que seja potenciada para facilitar o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de emprego e frequência das estruturas e respostas destinadas à população em geral, sem prejuízo da qualidade técnica da intervenção que as suas características específicas exige.

Sem prejuízo das respostas pontuais e conjunturais que, em cada momento, se revelem mais ajustadas em função das necessidades de integração sócio-profissional das pessoas com deficiência, torna-se necessário criar respostas que respondam às necessidades permanentes de integração sócio-profissional daquelas pessoas.

Nos termos dos Decretos-Leis n.os 247/89, de 5 de Agosto, e 165/85, de 16 de Maio, a resposta às necessidades permanentes de integração sócio-profissional de pessoas com deficiência é prosseguida através de centros de gestão participada.

Neste contexto, importa dar adequado enquadramento normativo-institucional ao Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, elevando-o, atentas as necessidades permanentes a que dá resposta no domínio da reabilitação de pessoas com deficiência, à qualidade de centro de reabilitação profissional de gestão participada e pondo, assim, termo ao acordo de cooperação em que se sustentava aquele Centro desde 1991.

Assim, entre o Instituto do Emprego e Formação Profissional, adiante designado IEFP, como primeiro outorgante, a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, adiante designada ADFA, como segundo outorgante, e a Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Gaia, adiante designada CERCIGAIA, como terceiro outorgante, devidamente representados para o efeito, e nos termos conjugados do disposto nos Decretos-Leis n.os 247/89, de 5 de Agosto, e 165/85, de 16 de Maio, é celebrado o presente protocolo, que cria o Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, com a seguinte redacção:

**Capítulo I****Disposições gerais****I****Denominação**

(em vigor a partir de: 2023-07-11)

O centro de reabilitação profissional de gestão participada adota a designação de CRPG - Centro de Reabilitação Profissional, doravante apenas designado por CRPG.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

**II****Natureza**

(em vigor a partir de: 2023-07-11)

O CRPG é um organismo dotado de personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira e património próprio, vocacionado para a integração ou reintegração na vida ativa e profissional de pessoas com deficiências e incapacidades.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

**III****Atribuições**

(em vigor a partir de: 2023-07-11)

1 - São atribuições do CRPG promover atividades de orientação para a qualificação e emprego, formação profissional, apoio ao emprego, reconversão profissional/readaptação ao trabalho e reintegração na vida ativa e profissional de pessoas com deficiências e incapacidades, nomeadamente as adquiridas na sequência de acidentes e doenças profissionais e outras, através de um conjunto integrado de programas, medidas e estratégias em conformidade com as orientações do IEFP, I. P., tendo em consideração as diretrizes gerais definidas pelo Governo para as políticas de emprego e de reabilitação profissional.

2 - O CRPG constitui-se como centro de recursos especializado, designadamente na área das deficiências e incapacidades adquiridas na sequência de acidentes, doenças profissionais e outras, e de apoio aos serviços públicos de emprego e às respostas integradas de formação e emprego das pessoas com deficiência.

3 - O CRPG presta ainda o apoio técnico às entidades empregadoras, privadas e públicas, no âmbito da informação, sensibilização e capacitação técnica para adotarem uma estratégia de gestão inclusiva de recursos humanos, no âmbito da manutenção do emprego e retorno ao trabalho das pessoas com incapacidades adquiridas na sequência de doenças e acidentes, e da contratação de pessoas com deficiências e incapacidades.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

**IV****Destinatários do CRPG**

(em vigor a partir de: 2023-07-11)

As ações promovidas pelo CRPG são dirigidas às pessoas com deficiências e incapacidades, que:

a) Tenham necessidade de apoio especializado na definição de um projeto de integração ou de reintegração na vida ativa e profissional;

**LEGISLAÇÃO CONSOLIDADA**

- b) Tenham necessidades de formação profissional e de outras intervenções complementares adaptadas, de modo a adquirirem competências e qualificações profissionais que viabilizem o acesso, a retoma e a manutenção do trabalho, em qualquer das suas formas e regimes;
- c) Tenham necessidade de um processo de reconversão profissional e readaptação ao trabalho, visando a sua manutenção na vida profissional, em consequência de acidentes e doenças, profissionais e outras.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a Portaria n.º 195/2023 - Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10, em vigor a partir de 2023-07-11

**V****Competências**

(em vigor a partir de: 2023-07-11)

1 - O CRPG, sem prejuízo das ações que em cada momento se revelem mais ajustadas, privilegia, no âmbito da sua intervenção, os seguintes domínios:

- a) Apoiar e complementar a intervenção da rede de centros do IEFP, I. P., designadamente nos domínios da orientação para a qualificação e emprego, dos apoios ao emprego, da integração no mercado de trabalho, da avaliação da capacidade de trabalho, da análise e adaptação de postos de trabalho, da eliminação de barreiras e da colocação e acompanhamento pós-colocação;
- b) Formação profissional em áreas e atividades não passíveis de serem desenvolvidas nos sistemas regulares de formação;
- c) Apoio à formação nas estruturas e centros regulares de formação - formação integrada;
- d) Reconversão profissional e readaptação ao trabalho, visando a manutenção do emprego das pessoas com incapacidades adquiridas na sequência de acidentes e doenças, profissionais e outras;
- e) Apoio às entidades empregadoras, privadas e públicas, no âmbito da informação, sensibilização e capacitação técnica para adotarem uma estratégia de gestão das incapacidades no seu seio, promovendo a manutenção do emprego e o retorno ao trabalho das pessoas com incapacidades adquiridas na sequência de acidentes e doenças, profissionais e outras;
- f) Apoio às empresas no âmbito da integração no mercado de trabalho, mediante solicitação da rede de centros do IEFP, I. P.;
- g) Apoio técnico especializado aos centros e núcleos de reabilitação profissional;
- h) Implementação e experimentação de novas metodologias de formação, de reconversão profissional e readaptação ao trabalho, e de apoio ao emprego e ao retorno ao trabalho.

2 - O CRPG colabora com entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, com especial relevo para os países de expressão oficial portuguesa, com os quais pode celebrar convénios, protocolos, contratos ou acordos, no âmbito das suas atribuições, nos termos dos normativos em vigor.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a Portaria n.º 195/2023 - Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10, em vigor a partir de 2023-07-11

**VI****Sede e delegações**

(em vigor a partir de: 2023-07-11)

1 - O CRPG tem a sua sede em Vila Nova de Gaia.

2 - Podem ser criadas ou extintas delegações e polos que se mostrem comprovadamente necessários, após obtida a autorização do IEFP, I. P.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

## VII

### **Âmbito e duração**

(em vigor a partir de: 2023-07-11)

O Centro exerce a sua competência no território continental e durará por tempo indeterminado, sem prejuízo do disposto em xxvii.

#### **Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

## Capítulo II

### **Estrutura orgânica**

## VIII

### **Órgãos**

(em vigor a partir de: 2023-07-11)

A estrutura orgânica do CRPG compreende os seguintes órgãos:

- a) Conselho de administração;
- b) Diretor;
- c) Comissão de fiscalização e verificação de contas;
- d) Conselho estratégico.

#### **Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

## Secção I

### **Do conselho de administração**

## IX

### **Composição**

(em vigor a partir de: 2023-07-11)

- 1 - O conselho de administração é constituído por quatro membros efetivos, todos com direito a voto quando em exercício efetivo de funções, sendo dois em representação do IEFP, I. P., um em representação da ADFA e um em representação da APG.
- 2 - A presidência do conselho de administração cabe a um dos representantes do IEFP, I. P., nomeado para o efeito, o qual será substituído pelo outro representante em caso de falta ou impedimento.
- 3 - O mandato dos membros do conselho de administração terá a duração de três anos, automaticamente renovável por igual período, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

**LEGISLAÇÃO CONSOLIDADA**

4 - Sob proposta de cada um dos outorgantes, os membros do conselho de administração são nomeados e podem, a todo o tempo, ser exonerados, por despacho do membro do Governo responsável pela área do trabalho, solidariedade e segurança social ou de quem tiver competência por ele delegada.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

**X****Competências**

(em vigor a partir de: 2023-07-11)

Compete ao conselho de administração exercer, em geral, os mais amplos poderes de administração, praticando todos os atos tendentes à realização das atribuições do CRPG e, em especial:

- a) Definir as linhas de orientação, nomeadamente pedagógica, técnica e científica, que deverão pautar as ações do CRPG;
- b) Analisar e aprovar o plano de atividades, o orçamento ordinário e ainda o relatório e contas do exercício;
- c) Analisar e aprovar as alterações aos planos de atividades e orçamentos suplementares;
- d) Aprovar e fazer cumprir os regulamentos de funcionamento interno, propostos pelo diretor;
- e) Admitir, promover ou despedir o pessoal necessário ao funcionamento do organismo, sob proposta do diretor;
- f) Delegar no diretor as competências que entender necessárias para o bom funcionamento do CRPG e fiscalizar o exercício dessas competências;
- g) Responder pela gestão financeira das verbas concedidas para instalação, equipamento e funcionamento do CRPG;
- h) Assegurar a mais estreita ligação entre o CRPG e os serviços do primeiro outorgante, visando a coordenação das respetivas atividades e a sua integração na organização das respostas de reabilitação e reintegração profissional.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

**XI****Funcionamento**

(em vigor a partir de: 2023-07-11)

- 1 - O conselho de administração reúne ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente por convocação do presidente em exercício, por sua iniciativa ou a pedido de qualquer dos seus membros ou do diretor do CRPG.
- 2 - As reuniões do conselho de administração são dirigidas pelo presidente ou, em caso de falta ou impedimento, pelo seu substituto.
- 3 - O conselho de administração reúne validamente estando presentes a maioria dos seus membros, tendo o IEFP, I. P., um número de votos correspondente a, pelo menos, 50 % do total do quórum necessário à tomada de decisão, atento o previsto no número seguinte.
- 4 - As deliberações do conselho de administração são tomadas por maioria de votos, cabendo ao presidente, em caso de empate, voto de qualidade.
- 5 - O CA, por proposta de qualquer dos seus membros, pode decidir a realização de auditorias ou solicitar apoio às atividades do Centro, a qualquer dos outorgantes.
- 6 - De todas as reuniões será lavrada ata, assinada pelos presentes.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11



**Secção II**  
**Do director****XII**  
**Designação**

(em vigor a partir de: 2023-07-11)

1 - O director/a do CRPG é nomeado/a e exonerado/a por despacho do membro do Governo responsável pela área do trabalho, solidariedade e segurança social, ou de quem tiver competência por ele/a delegada, sob proposta das entidades outorgantes, e ouvido o conselho de administração.

2 - O titular do cargo de director/a do CRPG é nomeado/a em comissão de serviço por três anos, automaticamente renovável por igual período, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

3 - A comissão de serviço pode cessar a qualquer momento, mediante aviso prévio por escrito, com a antecedência mínima de 30 ou 60 dias, consoante aquela tenha durado, respetivamente, até 2 anos ou período superior.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

**XIII**  
**Competência**

(em vigor a partir de: 2023-07-11)

1 - O director/a do CRPG é o responsável pela gestão do pessoal do Centro e pela execução das deliberações do conselho de administração, a cujas reuniões deve assistir, sem direito a voto, quando para o efeito for convocado pelo seu presidente, por iniciativa própria ou a pedido de algum dos membros do conselho de administração.

2 - Compete ainda ao director/a a prática de todos os atos de gestão corrente necessários ao regular funcionamento do CRPG e, nomeadamente:

- a) Organizar os serviços;
- b) Elaborar e submeter à apreciação do conselho de administração o plano de atividades e o orçamento nos prazos fixados para o efeito;
- c) Elaborar e submeter à apreciação do conselho de administração o relatório e contas do exercício anterior, com uma antecedência de 15 dias relativamente ao prazo legalmente estabelecido para entrega no Tribunal de Contas;
- d) Elaborar e submeter à apreciação do conselho de administração as alterações aos planos de atividades e aos orçamentos suplementares;
- e) Proceder ao despacho e assinatura do expediente corrente;
- f) Propor ao conselho de administração a admissão, nomeação e promoção do pessoal necessário ao funcionamento do Centro e a respetiva exoneração;
- g) Exercer a ação disciplinar sobre o pessoal próprio do CRPG e utilizadores, estagiários ou formandos;
- h) Manter o CA regularmente informado sobre o ritmo da execução do plano de atividades e da situação financeira do Centro, bem como dos eventuais desvios às provisões e objetivos;
- i) Propor ao conselho de administração todas as iniciativas que entenda úteis ao bom funcionamento e desenvolvimento do CRPG;

- j) Aceitar e desempenhar as competências que lhe sejam conferidas pelo conselho de administração;
- k) Responsabilizar-se perante o conselho de administração pela correta gestão das verbas atribuídas, no âmbito das suas competências.

3 - As admissões previstas na alínea f) do número anterior são objeto de prévia autorização do primeiro outorgante.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

**Secção III*****Da comissão de fiscalização e verificação de contas*****XIV*****Composição***

(em vigor a partir de: 2023-07-11)

- 1 - A comissão de fiscalização e verificação de contas é constituída por três elementos, um em representação do IEFP, I. P., um em representação da ADFA e um em representação da APG.
- 2 - A presidência da CF cabe ao representante do primeiro outorgante.
- 3 - O mandato dos membros da comissão de fiscalização e verificação de contas terá a duração de três anos, automaticamente renováveis, sem prejuízo do disposto no n.º 4.
- 4 - Os membros da comissão de fiscalização e verificação de contas são nomeados e exonerados por despacho do membro do Governo responsável pela área do trabalho, solidariedade e segurança social ou de quem tiver competência por ele delegada, sob proposta do outorgante que representam.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

**XV*****Competência***

(em vigor a partir de: 2023-07-11)

Compete à comissão de fiscalização e verificação de contas:

- a) Apreciar e dar parecer sobre os planos de atividades e orçamentos do CRPG;
- b) Apreciar e dar parecer sobre os relatórios de atividades e contas, bem como sobre o mérito da gestão desenvolvida;
- c) Examinar a conformidade da contabilidade do CRPG;
- d) Apreciar e dar parecer sobre a atividade do CRPG, a qualidade da respetiva intervenção e a sua consonância com os objetivos fixados;
- e) Pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse para o CRPG que seja submetido à sua apreciação pelo conselho de administração.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

**XVI****Funcionamento**

(em vigor a partir de: 2023-07-11)

- 1 - A comissão de fiscalização e verificação de contas reúne ordinariamente de três em três meses e, extraordinariamente, por convocação do presidente em exercício, por iniciativa ou a pedido de qualquer dos seus membros.
- 2 - A comissão de fiscalização e verificação de contas só pode deliberar quando se encontre presente pelo menos a maioria dos seus membros, cabendo ao presidente o voto de qualidade.
- 3 - A comissão de fiscalização e verificação de contas pode fazer-se assistir, sob a sua responsabilidade, por auditores internos do CRPG, se os houver, e ou por auditores externos contratados.
- 4 - No exercício da sua atividade, pode a comissão de fiscalização e verificação de contas solicitar todos os elementos de informação julgados necessários.
- 5 - Os membros da comissão de fiscalização e verificação de contas podem assistir, individual ou conjuntamente e sem direito a voto, às reuniões do conselho de administração sempre que o presidente deste o entenda conveniente.
- 6 - De todas as reuniões será lavrada ata, assinada pelos presentes.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

**Secção IV****Conselho estratégico**

(em vigor a partir de: 2023-07-11)

**Alterações**

Aditado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

**XVII****Conselho estratégico**

(em vigor a partir de: 2023-07-11)

- 1 - Para apoiar e acompanhar o desenvolvimento da estratégia do Centro, é criado um conselho estratégico, integrando entidades e personalidades ligadas às problemáticas que o CRPG tem nas suas atribuições.
- 2 - O conselho é um órgão consultivo e terá como atribuições participar na definição das orientações estratégicas do Centro, apoiando a sua adequação aos desafios e problemas sociais envolvidos, dando parecer sobre planos estratégicos e de orientação e apresentando propostas e recomendações nesse âmbito.
- 3 - O conselho estratégico é composto pelos membros do CA, pelo diretor/a do centro e por entidades e personalidades convidadas pelo conselho de administração.
- 4 - A presidência deste conselho é assegurada pelo presidente do CA do CRPG.
- 5 - A participação das entidades referidas no n.º 1 é assegurada num regime de participação cívica, sem contrapartida financeira.

**Alterações**

Aditado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

**Capítulo III**

***Disposições financeiras*****XVIII*****Princípios de gestão criteriosa e de sustentabilidade económico-financeira e ambiental*****(em vigor a partir de: 2023-07-11)**

- 1 - O CRPG adota uma organização financeira e contabilística, em cumprimento do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP).
- 2 - O CRPG implementa um sistema de contabilidade analítica que permita o apuramento do custo por área de intervenção e por projeto.
- 3 - O IEFP, I. P., assegura a comparticipação financeira das atividades do Centro da sua área de responsabilidade.
- 4 - Para efeitos do disposto no número anterior, o CRPG elabora mensalmente o orçamento de tesouraria, subdividido em despesas de funcionamento e capital, que envia ao primeiro outorgante.
- 5 - O CRPG obriga-se a adotar princípios de gestão criteriosa e de sustentabilidade económico-financeira, nomeadamente:
- a) Cumprir a missão e objetivos que lhe tenham sido determinados, de forma económica, financeira, social e ambientalmente eficiente, atendendo a parâmetros exigentes de qualidade, com respeito pelos princípios de responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, de serviço orientado para o público e de satisfação das necessidades dos seus utentes;
  - b) Melhoria contínua da eficiência no uso dos recursos;
  - c) Planear o investimento de acordo com as necessidades da atividade desenvolvida e com as disponibilidades financeiras;
  - d) Desenvolver sistemas e tecnologias de informação que disponibilizem informação em tempo útil, possibilitando a decisão operacional e estratégica sustentada;
  - e) Dotar os profissionais de conhecimentos na área económico-financeira, com especial enfoque nos profissionais que exercem cargos de chefia intermédia;
  - f) Analisar criteriosamente as variações (face ao período homólogo e face ao orçamento) dos principais custos do Centro, detetar as causas dessas variações e adotar planos de melhoria da eficiência económico-financeira, neste âmbito, sempre que necessário;
  - g) Fomentar a criação de indicadores de atividade que permitam a sua avaliação aos mais diversos níveis;
  - h) Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

**XIX*****Instrumento de gestão previsional e de controlo de gestão***

A gestão do CRPG é disciplinada pelos seguintes instrumentos:

- a) Planos de atividades e orçamentos anuais;
- b) Relatórios trimestrais de controlo orçamental e de atividades, abrangendo os aspetos financeiros e técnicos.

**Alterações**

Aditado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

**Artigo XX*****Plano de atividades, orçamento e relatórios de controlo orçamental***

(em vigor a partir de: 2023-07-11)

1 - O CRPG prepara, por cada ano económico, o plano de atividades e o orçamento, os quais devem ser completados com os desdobramentos necessários para permitir a descentralização de responsabilidade e adequado controlo, bem como a apreciação de indicadores respeitantes aos resultados atingidos pelas atividades realizadas.

2 - As propostas de plano de atividades e orçamento são anuais e devem ser enviados aos outorgantes, nos prazos fixados pelo IEPF, I. P.

3 - O plano de atividades e o orçamento anuais, acompanhados do parecer da comissão de fiscalização e verificação de contas, e aprovados pelo CA, devem ser enviados aos outorgantes, nos prazos estabelecidos.

#### **Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

### **Artigo XXI**

#### ***Documentos de prestação de contas***

(em vigor a partir de: 2023-07-11)

1 - Anualmente, com referência a 31 de dezembro, serão elaborados os documentos de prestação de contas, que compreendem:

- a) Relatório do conselho de administração sobre as atividades e a situação do CRPG;
- b) Balanço analítico;
- c) Demonstração de resultados;
- d) Mapa de fluxos financeiros;
- e) Parecer da comissão de fiscalização e verificação de contas.

2 - Os documentos referidos no número anterior serão complementados com outros elementos de interesse para apreciação da situação do CRPG, nomeadamente:

- a) Anexo ao balanço e demonstração de resultados;
- b) Mapa de origem e aplicação de fundos;
- c) Mapas sintéticos relativos ao grau de execução do programa anual de atividades e orçamento anual;
- d) Outros indicadores significativos das atividades do CRPG diretamente relacionadas com os programas de formação e outras atividades realizadas durante o exercício.

3 - Os elementos de prestação de contas devem ser enviados à comissão de fiscalização e verificação de contas, para parecer, até fim de fevereiro do ano seguinte e enviados pelo conselho de administração do CRPG ao conselho diretivo do primeiro outorgante e ao órgão de direção de cada um dos segundos outorgantes com a antecedência de 15 dias relativamente ao prazo legalmente estabelecido para entrega no Tribunal de Contas.

4 - Os saldos apurados no fim do exercício transitarão para o ano seguinte, nos termos das normas legais aplicáveis.

#### **Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

### **Artigo XXII**

#### ***Receitas e despesas***

(em vigor a partir de: 2023-07-11)

1 - O financiamento do plano de atividades e orçamento é efetuado através da comparticipação dos outorgantes, de candidaturas a programas e iniciativas comunitárias e das receitas provenientes da venda de produtos, de serviços e de

donativos, bem como outras receitas que venham a resultar da atividade do CRPG.

2 - As despesas com instalações e equipamentos poderão ser suportadas até 100 % pelo IEFP, desde que incluídas no plano de investimentos previamente aprovado pelo IEFP.

3 - As ações de reabilitação profissional constantes do plano de atividades e orçamento aprovado pelo IEFP e elegíveis no âmbito de programas e iniciativas comunitárias, bem como as que, não sendo elegíveis, sejam consideradas de relevante interesse para o cumprimento das suas atribuições no âmbito da reabilitação profissional, serão suportadas integralmente pelo IEFP, deduzidas as eventuais receitas das ações.

4 - Para a cobertura das restantes despesas previstas no orçamento e não consideradas nos números anteriores a comparticipação financeira do IEFP não ultrapassará 95 %. O remanescente será coberto pela comparticipação dos restantes outorgantes e pelas receitas provenientes da venda de produtos, de serviços e de donativos, bem como outras que venham a resultar da atividade do Centro.

5 - No contexto da aprovação dos planos de atividades e orçamentos pelo IEFP, serão identificadas as ações por si suportadas a 100 %.

6 - As comparticipações das entidades outorgantes serão processadas trimestralmente em relação aos valores orçamentados, consoante as necessidades do CRPG.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

## Capítulo IV

### **Disposições diversas**

#### XXIII

#### **Linhas de orientação**

(em vigor a partir de: 2023-07-11)

Tendo em consideração as orientações gerais definidas pelo Governo para a reabilitação e reintegração profissional, o IEFP, I. P., por deliberação do seu conselho diretivo e na qualidade de primeiro outorgante, define as prioridades de intervenção do CRPG, o seu enquadramento nas respostas de formação, de reabilitação e emprego de pessoas com deficiências e incapacidades, e ainda:

- a) A estrutura da organização do CRPG;
- b) Os mecanismos de avaliação e acompanhamento da sua atividade.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

#### XXIV

#### **Representação**

(em vigor a partir de: 2023-07-11)

O CRPG obriga-se pela assinatura de dois membros do conselho de administração, devendo uma delas ser obrigatoriamente a do presidente efetivo ou substituto e a outra a de um dos representantes dos segundos outorgantes.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

**XXV*****Resolução unilateral*****(em vigor a partir de: 2023-07-11)**

Se alguma das entidades outorgantes se desvincular unilateralmente do presente protocolo, não terá direito a qualquer indemnização, sem prejuízo do direito ao ressarcimento de eventuais danos quando a resolução seja injustificada.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

**XXVI*****Incumprimento*****(em vigor a partir de: 2023-07-11)**

O incumprimento não justificado, por qualquer dos outorgantes, das obrigações assumidas no âmbito do presente protocolo pode determinar a sua exclusão, por deliberação do conselho de administração do IEFP, I. P., sujeita a homologação do membro do Governo responsável pela área do trabalho, solidariedade e segurança social ou de quem tiver competência por ele delegada.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

**XXVII*****Extinção*****(em vigor a partir de: 2023-07-11)**

1 - Quando razões o justifiquem, o membro do Governo responsável pela área do trabalho, solidariedade e segurança social, ou quem tiver competência por ele delegada, poderá determinar a cessação da atividade do Centro e consequente extinção, mediante proposta de qualquer outorgante, aprovada pelo conselho de administração do IEFP, I. P.

2 - Em caso de extinção, o património do CRPG será integrado no IEFP, I. P., conforme definição de comparticipação financeira prevista em xxii.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

**XXVIII*****Alterações ao protocolo*****(em vigor a partir de: 2023-07-11)**

O conselho de administração do CRPG poderá propor aos outorgantes as necessárias alterações e aditamentos a este protocolo, devendo, em caso de acordo, proceder-se às respetivas alterações, a homologar e publicar nos mesmos termos deste protocolo.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

**XXIX*****Adesão ao protocolo*****(em vigor a partir de: 2023-07-11)**

Mediante proposta fundamentada do conselho de administração do CRPG, poderão os outorgantes autorizar futuras adesões de outras entidades a este protocolo, na qualidade de segundas outorgantes, sujeitas a homologação pelo membro do Governo responsável pela área do trabalho, solidariedade e segurança social ou por quem tiver competência por ele delegada.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

**XXX*****Legislação aplicável*****(em vigor a partir de: 2023-07-11)**

Em tudo o omissso neste protocolo aplicar-se-á o disposto no Decreto-Lei n.º 290/2009, de 12 de outubro, na sua atual redação, devidamente conjugado com o preceituado no Decreto-Lei n.º 165/85, de 16 de maio, na atual redação.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

**XXXI*****Entrada em vigor*****(em vigor a partir de: 2023-07-11)**

O presente protocolo entra em vigor depois de assinado pelas entidades outorgantes e homologado pelo membro do Governo responsável pela área do trabalho, solidariedade e segurança social ou por quem tiver competência por ele delegada.

**Alterações**

Alterado pelo/a ANEXO do/a [Portaria n.º 195/2023](#) - [Diário da República n.º 132/2023, Série I de 2023-07-10](#), em vigor a partir de 2023-07-11

*A versão consolidada não tem valor legal e não substitui a consulta dos atos que deram origem a esta consolidação.*

---